

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 농업생산기반시설 사용허가 시 의견청취 등 업무처리 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사 등 5개 지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 AA지사 등 5개 지사(이하 “AA지사”, “EE지사”, “GG지사”, “JJ지사”, “HH지사”라 한다)에서는 公社가 관리하는 농업생산기반시설이나 용수를 그 본래의 목적 또는 사용에 방해가 되지 아니하는 범위에서 본래 목적 외의 용도로 사용하게 하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 농업생산기반시설 사용허가 관계주민 의견 청취 미실시

「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침¹⁾」(이하 “사용허가지침”이라 한다) 제8조의2(관계 주민의 의견 청취) 제1항에 따르면 시설관리자는 사용허가 신청을 받을 때에는 ‘별지 제22호 서식’에 따라 공고문을 공사 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고하고,

공고한 날부터 14일 이상 해당 농업생산기반시설로부터 이익을 얻고 있는 주민

1) 제13차 **(2023. 1. 1.)

과 해당 농업생산기반시설이 소재한 시·군·구 주민 등 관계 주민이 열람할 수 있게 하되, 사용하려는 농업생산기반시설의 면적이 300㎡ 이하인 경우와 당초 목적 외 사용 이유와 규모 등의 변경 없이 사용기간을 갱신하는 경우(수면 및 용수사용 목적은 제외)는 해당되지 않는다고 규정하고 있다.

따라서 시설관리자는 본래 목적 외의 목적으로 사용하려는 농업생산기반시설 면적이 300㎡ 초과한 경우, 사용허가 목적이 수면 및 용수 사용이거나 당초 목적 외 사용 이유와 규모 등이 변경되는 경우에 해당하는 사용허가 신청받을 때는 공고문을 공사 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고하여 해당 농업생산기반시설이 소재한 시·군·구 주민 등의 관계 주민 의견을 청취하여야 한다.

1) AA지사의 경우

그런데 AA지사에서는 [표 1]과 같이 용수사용 사용허가 재사용 승인 1건에 대해 관계 주민이 열람할 수 있도록 공사 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고하여 주민 의견을 청취하여야 했으나 의견 청취를 하지 않은 사실이 있다.

[표 1] 사용허가 계약 전 주민의견 미청취 현황(AA지사)

계약구분	시설구분	시설명	사용허가 용수용량 (톤/일)	목적	계약상대자	계약기간	공고사유
재사용	저수지	**	34,300	생활용수	***** **권지사	'24. 2. 14.~'27.2.13.	용수 사용

자료: 부서 제출자료 재구성

2) EE지사의 경우

그런데 EE지사에서는 [표 2]와 같이 농업생산시설 면적이 300㎡ 초과 3건에 대해 관계 주민이 열람할 수 있도록 공사 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고하여 주민 의견을 청취하여야 했으나 의견 청취를 하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 사용허가 계약 전 주민의견 미청취 현황(EE지사)

계약구분	시설구분	시설명	사용허가 면적(㎡)	목적	계약상대자	계약기간	공고사유
신규	용수간선	대	947	시설부지	(유)**종합건설	'24.11.14.~'25.11.14.	농업생산기반시설면적 300㎡ 초과
신규	용수간선	대	790.8	시설부지	(유)****	'24.11.14.~'25.11.14.	농업생산기반시설면적 300㎡ 초과
신규	용수간선	대1	380	시설부지	(유)****	'24.11.14.~'25.11.14.	농업생산기반시설면적 300㎡ 초과

자료: 부서 제출자료 재구성

3) GG지사의 경우

그런데 GG지사에서는 [표 3]과 같이 수면사용 2건, 용수사용 4건, 농업생산시설 면적이 300㎡ 초과 2건 등 총 8건에 대해 관계 주민이 열람할 수 있도록 공사 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고하여 주민 의견을 청취하여야 했으나 의견 청취를 하지 않았다.

[표 3] 사용허가 계약 전 주민의견 미청취 현황(GG지사)

계약구분	시설구분	시설명	사용허가 면적(㎡) /용량(톤/일)	목적	계약상대자	계약기간	공고사유
재사용	저수지		87,926㎡	수면		'24.11.14.~'25.11.14.	수면 사용
재사용	저수지		87,926㎡	수면		'25.11.14.~'26.11.14.	수면 사용
재사용	저수지		666톤	공업용수		'25. 4.1.~'28.3.31.	용수 사용
재사용	저수지		20,000톤	공업용수		'25. 4.1.~'28.3.31.	용수 사용
재사용	저수지		5,000톤	공업용수		'23. 4. 25.~'26.4.24.	용수 사용
신규	배수간선		16톤	공업용수		'23. 4. 1.~'23. 5.31	용수 사용
재사용	저수지		3,094㎡	수변경관 시설철치		'23. 7.31.~'28. 7.30.	농업생산기반시설면적 300㎡ 초과
재사용	저수지		710㎡	수변경관 시설설치		'24. 4. 3.~'29. 4. 2.	

자료 : 부서 제출자료 재구성

4) JJ지사의 경우

그런데 JJ지사에서는 [표 4]과 같이 ** 취입보 공업용수 사용허가 승인 건에 대해 관계 주민이 열람할 수 있도록 공사 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고하여 주민 의견을 청취하여야 했으나 의견 청취를 하지 않았다.

[표 4] 사용허가 계약 전 주민의견 미청취 현황(JJ지사)

계약 구분	시설구분	시설명	사용허가용량 (톤/일)	목적	계약상대자	계약기간	공고사유
재사용	취입보	**	3,000	공업용수	JJ시	'26.1.23.~'29.1.22.	용수 사용

자료 : 부서 제출자료 재구성

5) HH지사의 경우

그런데 HH지사 [표 5]과 같이 **군과의 신** 저수지 생활용수 사용허가 승인 건에 관계 주민이 열람할 수 있도록 공사 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고하여 주민 의견을 청취하여야 했으나 의견 청취를 하지 않았다.

[표 5] 사용허가 계약 전 주민의견 미청취 현황(HH지사)

계약 구분	시설구분	시설명	사용허가 용수 용량(톤/일)	목적	계약상대자	계약기간	공고사유
재사용	저수지	신**	1,500	생활용수	**군	'23. 6. 1~'26. 5.31.	용수 사용

자료 : 부서 제출자료 재구성

나. 사용허가 심의위원회 미개최

사용허가지침 제34조(설치 및 구성) 제1항에 따르면 시설관리자 및 지역본부장은 사용허가 신청 및 허가사항에 대한 합법성, 타당성 여부 등을 심의 의결하기 위하여 농업생산기반시설 사용허가 심의위원회를 설치 운영하여야 하며,

같은 지침 제35조(회의소집 및 운영) 제1항에 따라 다음 각 호(재허가 포함) ① 수면 및 용수의 사용허가, ②시설토지 사용면적이 3,000제곱미터를 초과하는 경우 (진출입로와 영농 사용 목적은 제외 할 수 있음), ③사용료 감면 신청이 있는 경우, ④ 사용허가에 따른 권리·재산권 침해, 분쟁유발, 민원발생 우려가 현저한 경우에는 반드시 사용허가 심의위원회를 소집하여 안전에 대한 심의(서면심의 포함)를 하도록 규정하고 있다.

따라서 시설관리자는 사용자가 신청한 내용이 상기 언급한 각 호에 해당할 경우 지사 사용허가 심의위원회를 개최하여 신청 및 허가 사항에 대한 합법성, 타당성 여부 등을 검토한 후 재사용허가를 승인하여야 한다.

1) AA지사의 경우

그런데 AA지사에서는 ***** **권지사가 신청한 [표 6]의 농업생산기반시설(수면)의 재사용허가에 대하여 사용허가 심의위원회를 개최하고 심의위원회 결과에 따라 재사용허가 승인을 하였어야 하나, 사용허가 심의위원회 개최 없이 사용허가를 승인하였다.

[표 6] 사용허가 심의위원회 미개최 현황(AA지사)

계약 구분	시설구분	시설명	사용허가 용수 용량(톤/일)	목적	계약상대자	계약기간	비고
재사용	저수지	**	34,300	생활용수	***** **권지사	'24. 2. 14.~'27.2.13.	용수

자료 : 부서 제출자료 재구성

2) GG지사의 경우

그런데 GG지사에서는 ***** 등 6개 단체가 신청한 [표 7]의 농업생산기반 시설(수면, 용수, 시설토지 사용면적 3천제곱미터 초과)의 재사용허가와 신규 사용허가

신청 총 7건에 대하여 사용허가 심의위원회를 개최하고 심의위원회 결과에 따라 재사용허가 내지 신규 사용허가 승인을 하였어야 하나, 사용허가 심의위원회 개최 없이 재사용허가 내지 신규 사용허가를 승인하였다.

[표 7] 사용허가 심의위원회 미개최 현황(GG지사)

계약구분	시설구분	시설명	사용허가 면적(㎡) /용량(톤/일)	목적	계약상대자	계약기간	비고
재사용	저수지		87,926	수면		'24. 11. 14.~'25. 11. 14.	수면
재사용	저수지		87,926	수면		'25. 1. 14.~'26. 11. 14.	수면
재사용	저수지		666	공업용수		'25. 4. 1.~'28. 3. 31.	용수
재사용	저수지		20,000	공업용수		'25. 4. 1.~'28. 3. 31.	용수
재사용	저수지		5,000	공업용수		'23. 4. 25.~'26. 4. 24.	용수
신규	배수간선		16	공업용수		'23. 4. 1.~'23. 5. 31	용수
재사용	저수지		3,094	수변경관 시설철치		'23. 7. 31.~'28. 7. 30.	농업생산기반시설면적 300㎡ 초과

자료 : 부서 제출자료 재구성

3) JJ지사의 경우

그런데 JJ지사에서는 JJ시가 신청한 상기 [표 8]의 농업생산기반시설(공업용수)의 재사용허가 신청 건에 대하여 사용허가 심의위원회를 개최하고 심의위원회 결과에 따라 재사용허가 승인을 하였어야 하나, 사용허가 심의위원회 개최 없이 재사용허가를 승인하였다.

[표 8] 사용허가 심의위원회 미개최 현황(JJ지사)

계약구분	시설구분	시설명	사용허가 용수용량(톤/일)	목적	계약상대자	계약기간	비고
재사용	취입보	**	3,000	공업용수	JJ시	'26. 1. 23.~'29. 1. 22.	수면

자료 : 부서 제출자료 재구성

4) HH지사의 경우

그런데 HH지사에서는 **군이 신청한 [표 9]의 농업생산기반시설(생활용수)의 재사용허가 신청 건에 대하여 사용허가 심의위원회를 개최하고 심의위원회 결과에 따라 재사용허가 승인을 하였어야 하나, 사용허가 심의위원회 개최 없이 재사용허가를 승인하였다.

[표 9] 사용허가 심의위원회 미개최 현황(HH지사)

계약 구분	시설구분	시설명	사용허가 용수용량(톤/일)	목적	계약상대자	계약기간	비고
재사용	저수지	신**	1,500	생활용수	**군	'23. 6. 1~'26. 5.3 1.	용수

자료 : 부서 제출자료 재구성

다. 수면 사용자 수질환경 교육 미실시

사용허가지침 제40조(수질유지 및 관리)에 따르면 시설관리자는 수면의 사용허가 대상 시설에 대한 수질오염을 예방하기 위하여 ① 수면 사용자(전체)를 대상으로 연간 1회 수질환경 교육 실시, ② 수질검사 결과 연평균 수질이 「환경정책기본법 시행령」 제2조에 따른 호소의 생활환경 기준 중 수질이 IV등급을 2년 연속 초과하여 수질오염이 심각한 경우에는 수질개선 방안을 마련하여야 하고,

수질환경 교육 중 1회는 「농업용수 수질오염재난 대응 현장조치 행동매뉴얼」 및 「농업용수 수질측정망 조사보고서」 내용을 참고하여 실시하며, 수면 사용의 종류를 고려한 적절한 내용의 교육 실시 후 다음 월 10일까지 지역본부장에게 보고하도록 규정하고 있다.

따라서 각 지사에서는 수면 사용자(전체)를 대상으로 연간 1회 수질환경 교육을 실시하여야 한다.

1) AA지사의 경우

그런데 AA지사에서는 [표 10]과 같이 감사 대상기간 동안 수면 사용자((주)**** *)를 대상으로 수질환경교육을 실시하지 않았다.

[표 10] 수면 사용허가 사용자 수질환경교육 미실시 현황(AA지사)

시설명	사용목적	수면사용자	사용허가 계약기간	수면사용자 수질환경 교육 실시 여부		
				2023년	2024년	2025년
저수지	수상레저업	(주)** *	2023.05.02.~2028.04.29. (재사용허가)	부	부	부

자료 : 부서 제출자료 재구성

2) GG지사의 경우

그런데 GG지사에서는 [표 11]과 같이 감사 대상기간 동안 수면 사용자(*****)를 대상으로 수질환경교육을 실시하지 않았다.

[표 11] 수면 사용허가 사용자 수질환경교육 미실시 현황(GG지사)

시설명	사용목적	수면사용자	사용허가 계약기간	수면사용자 수질환경 교육 실시 여부		
				2023년	2024년	2025년
저수지	수상레저업	***	2023.11.15.~2026.11.14. (1년 단위로 사용기간 갱신)	해당없음	부	부

자료 : 부서 제출자료 재구성

3) HH지사의 경우

그런데 HH지사는 [표 12]와 같이 감사 대상기간 동안 수면 사용자(*****)를 대상으로 수질환경교육을 실시하지 않았다.

[표 12] 수면 사용허가 사용자 수질환경교육 미실시 현황(GG지사)

시설명	사용목적	수면사용자	사용허가 계약기간	수면사용자 수질환경 교육 실시 여부		
				2023년	2024년	2025년
()저수지	수상레저업	*****	2024.07.24.~2029.07.23.	해당없음	부	부

자료 : 부서 제출자료 재구성

라. 용수사용에 따른 계량기 검정 미실시

사용허가지침 제27조(용수 사용료 산출 등) 제1항 제2호에 따르면 ‘사용량 검침을 위한 조치사항 및 검침 방법’으로 ① 시설관리자는 사용자에게 용수공급 시설에 대하여 사용량을 계량할 수 있도록 계량기를 취수장 등에 한국공업표준규격, 공인된 국제공업표준규격 또는 이와 동등한 규격의 제품으로 설치하도록 하고,

② 사용자는 계량기의 설치·개조·수리·검정·교정 등에 대한 사항은 「계량에 관한 법률」 및 「국가표준기본법」 등에서 정하는 기준에 따라야 하며 사전에 반드시 공사와 협의하여야 하며,

③ 사용자는 「계량에 관한 법률」에 따라 검정 유효기간이 정하여진 계량기는 유효기간 만료 전에 검정을 필한 계량기로 교체하여야 한다. 다만, 공인기관의 재검정을 받아 다시 사용이 가능한 경우에는 시험성적서를 참고하여 사용자와 공사가 협의하여 결정한다고 규정하고 있다.

그리고, 「계량에 관한 법률 시행령」 제21조 및 [별표 13]에 따르면 수도미터의 경우 구경이 50mm를 초과하는 경우 검정, 재검정 유효기간을 6년으로 명시하고 있다.

[그림 1] 계량기 검정, 재검정의 유효기간

계량기	유효기간	
	검정	재검정
1. 최대용량이 10톤 이상의 비자동저울	2년	2년
2. 가스미터		
가. 최대유량 10 m ³ /h 이하의 가스미터	5년	5년
나. 그 밖의 가스미터	8년	8년
3. 수도미터		
가. 구경이 50 mm를 초과하는 수도미터	6년	6년
나. 그 밖의 수도미터	8년	8년

자료: 계량에 관한 법률 시행령 [별표 13] 발췌

따라서 EE지사에서는 용수 사용을 위한 사용허가 계약과 관련하여 사용자로 하여금 설치된 계량기의 검정, 재검정 유효기간 만료 전에 검정을 필한 계량기로

교체하도록 조치를 취하여야 한다.

그런데 EE지사에서 공업용수 공급을 위해 (유)**** 등 5개사(기관)와 계약한 사항에 대하여 확인한 결과 [표 13]과 같이 계약을 체결하였으나 *** (주)와 *****과 계약한 건에 대하여 계량기 재검정 기간이 경과하였음에도 불구하고 감사일 현재(2026. 4. 2.)까지 계량기에 대한 재검정 또는 검정을 필한 계량기로 교체하도록 조치하지 않은 사실이 있다.

[표 13] 용수 사용허가 계약 현황

사용 목적	계약상대자	최초 계약	최근 교체일	관로구경
공업용수		2000년 이전	2021.04.13.	D=80mm
공업용수		2013년	2022.01.01.	D=560mm
골프장용수		2006년	2025.10.01.	D=450mm
생활용수		2000년 이전	2012년	D=200mm
공업용수		2016년	미교체	D=600mm

자료: 부서 제출자료 재구성

마. 소결

그 결과 사용허가 승인 사항에 대한 관계 주민의 의견 제출 기회의 상실, 타당성 심의 절차의 누락, 신청·허가 사항에 대한 용수 사용료 산출 오류 등 사용허가 승인 업무의 객관성과 공정성이 저해될 우려가 있다.

3. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적 사항에 이견은 없으며, 향후 재발하지 않도록 관련 지침을 준수하고 사례전파 및 관련자 교육을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 시설관리자가 농업생산기반시설이나 용수를 본래 목적 외의 용도로 사용하게 할 경우 ① 농업생산기반시설 면적이 300㎡ 초과한 경우, 사용허가 목적이 수면 및 용수 사용이거나 당초 목적 외 사용 이유와 규모 등이 변경되는 경우에 해당하는 사용허가 신청받을 때는 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」에 따라 공고문을 공사 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고하여 해당 농업생산기반시설이 소재한 시·군·구 주민 등의 관계 주민 의견을 청취하고,

② 수면 및 용수의 사용허가, 시설토지 사용면적이 3천 제곱미터를 초과하는 사용허가, 사용료 감면 신청이 있는 경우, 사용허가에 따른 권리·재산권 침해, 분쟁유발, 민원발생 우려가 현저한 경우에는 지사 사용허가 심의위원회를 개최하며,

③ 수면 사용자(전체)를 대상으로 연간 1회 수질환경 교육 실시 및 ④ 용수 사용을 위한 사용허가 계약과 관련하여 사용자로 하여금 설치된 계량기의 검정, 재검정 유효기간 만료 전에 검정을 필한 계량기로 교체하도록 사례전파 및 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 농업생산기반시설 사용허가 시 의견청취 등 업무처리 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사

조 치 부 서 ○○지역본부 EE지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사(이하 “EE지사” 라 한다)에서는 公社가 관리하는 농업생산기반시설이나 용수를 그 본래의 목적 또는 사용에 방해가 되지 아니하는 범위에서 본래 목적 외의 용도로 사용하게 하고 있다.

2. 판단기준

「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침¹⁾」 제27조(용수 사용료 산출 등) 제1항 제2호에 따르면 ‘사용량 검침을 위한 조치사항 및 검침 방법’ 으로 ① 시설 관리자는 사용자에게 용수공급 시설에 대하여 사용량을 계량할 수 있도록 계량기를 취수장 등에 한국공업표준규격, 공인된 국제공업표준규격 또는 이와 동등한 규격의 제품으로 설치하도록 하고,

② 사용자는 계량기의 설치·개조·수리·검정·교정 등에 대한 사항은 「계량에 관한 법률」 및 「국가표준기본법」 등에서 정하는 기준에 따라야 하며 사전에 반드시 공사와

1) 제13차 **(2023. 1. 1.)

협의하여야 하며,

③ 사용자는 「계량에 관한 법률」에 따라 검정 유효기간이 정하여진 계량기는 유효기간 만료 전에 검정을 필한 계량기로 교체하여야 한다. 다만, 공인기관의 재검정을 받아 다시 사용이 가능한 경우에는 시험성적서를 참고하여 사용자와 공사가 협의하여 결정한다고 규정하고 있다.

그리고, 「계량에 관한 법률 시행령」 제21조 및 [별표 13]에 따르면 [그림] 과 같이 수도미터의 경우 구경이 50mm를 초과하는 경우 검정, 재검정 유효기간을 6년으로 명시하고 있다.

[그림] 계량기 검정, 재검정의 유효기간

계량기	유효기간	
	검정	재검정
1. 최대용량이 10톤 이상의 비자동저울	2년	2년
2. 가스미터		
가. 최대유량 10 m ³ /h 이하의 가스미터	5년	5년
나. 그 밖의 가스미터	8년	8년
3. 수도미터		
가. 구경이 50 mm를 초과하는 수도미터	6년	6년
나. 그 밖의 수도미터	8년	8년

자료: 계량에 관한 법률 시행령 [별표 13] 발췌

따라서 EE지사에서는 용수 사용을 위한 사용허가 계약과 관련하여 사용자로 하여금 설치된 계량기의 검정, 재검정 유효기간 만료 전에 검정을 필한 계량기로 교체하도록 조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 EE지사에서 공업용수 공급을 위해 (유)**** 등 5개사(기관)와 계약한 사항에 대하여 확인한 결과 [표 1]과 같이 계약을 체결하였으나 *** (주)와 ****과 계약한 건에 대하여 계량기 재검정 기간이 경과하였음에도 불구하고

감사일 현재(2026. 4. 2.)까지 계량기에 대한 재검정 또는 검정을 필한 계량기로 교체하도록 조치하지 않은 사실이 있다.

[표 1] 용수 사용허가 계약 현황

사용 목적	계약상대자	최초 계약	최근 교체일	관로구경
공업용수		2000년 이전	2021.04.13.	D=80mm
공업용수		2013년	2022.01.01.	D=560mm
골프장용수		2006년	2025.10.01.	D=450mm
생활용수		2000년 이전	2012년	D=200mm
공업용수		2016년	미교체	D=600mm

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 계량기의 오차 발생 등으로 정확한 용수 사용량을 계량할 수 없어 용수 사용료 산출의 객관성이 저해될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적 사항에 이견은 없으며, 향후 재발하지 않도록 관련 지침을 준수하고 사례전파 및 관련자 교육을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(EE지사장)은 ***** 및 *****와 용수 사용을 위해 계약한 사항에 대하여 사용자가 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」에 따른 계량기의 검·교정을 실시할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시정)